

ALMAH BT. AWALUDDIN

lwn

MAZLIN B. MOKHTAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tan Sri Dato' Setia Dr. Ibrahim b. Lembut (Pengerusi), YA Datuk Aidi b. Mokhtar (Ahli Panel), YA Tuan Saarani b. Ismail (Ahli Panel), pada **21 Ogos 2017 / 28 Zulkaedah 1438H**]

[**Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0064-2017**]

[**Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003**]

Peguam Syarie Pemohon : Abdul Razak b. Muhidin dari Tetuan Abdul Razak Muhidin & Associates.

Peguam Syarie Responden : -

PERMOHONAN

[1] Pemohon memfailkan permohonan semakan di Mahkamah Yang Mulia ini untuk mendapatkan suatu perintah seperti berikut;-

- i. Bahawa Mahkamah ini melaksanakan bidangkuasa mengawas dan menyemak rekod-rekod perjalanan kes mal permohonan no. 10400-075-0168-2016 di MTS Shah Alam

- khhususnya untuk menyemak kewajaran di sisi undang-undang dan Hukum Syarak suatu perintah yang dibuat pada 25/4/2017 bagi menolak permohonan Pemohon untuk mendapatkan kebenaran memulakan prosiding pengkomitan dan mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab terhadap Responden.
- ii. Bahawa Mahkamah ini mengenepikan perintah tersebut dan memberikan arahan-arahan yang sewajarnya kepada MTS Shah Alam berkaitan dengan kesuluruhan perjalanan kes tersebut demi kepentingan keadilan.
 - iii. Kos permohonan semakan ini ditanggung oleh Responden
 - iv. Sebarang perintah lain yang suaimanfaat.

FAKTA KES

[2] Pemohon telah menfailkan tuntutan mut'ah terhadap Responden di MTS Shah Alam di dalam kes no. 10300-016-0137-2009. Pada 23/3/2016 MTS Shah Alam telah meluluskan tuntutan Pemohon dan memerintahkan Responden membayar mut'ah sebanyak RM 35,600.00 kepada Pemohon.

[3] Responden telah gagal membuat pembayaran mut'ah seperti diperintahkan. Setelah beberapa notis dikeluarkan melalui peguam

Responden, Pemohon telah menfailkan permohonan kebenaran komital pada 16/3/2017 di dalam kes no. 10400-075-0168-2017.

[4] Pada 25/4/2017, YA Hakim bicara telah memutuskan dan memerintahkan bahawa permohonan kebenaran komital Pemohon tersebut adalah ditolak. Pemohon telah menfailkan permohonan semakan ini kerana tidak berpuashati dengan perintah tersebut berdasarkan alasan-alasan yang dinyatakan dalam affidavit Pemohon bertarikh 20/6/2017.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[5] Berdasarkan notis permohonan, Pemohon memohon agar kami membuat semakan ke atas **keputusan/perintah** Hakim Bicara yang memutuskan menolak permohonan kebenaran komital yang dipohon oleh Pemohon. Sebelum kami boleh memberikan ulasan terhadap permohonan Pemohon ini, terlebih dahulu kami akan membuat penilaian samada proses yang dipilih oleh Pemohon dalam kes sebegini iaitu melalui cara semakan adalah tepat kerana kes ini telah diberikan keputusannya.

[6] Sebagai panduan, kami telah merujuk kepada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 [AA7/2014] berkaitan Peraturan Semakan di Mahkamah Tinggi Syariah atau Mahkamah Rayuan Syariah dan juga kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra (Kes Mal Semakan No. 10000-003-0015-2012)*. Berdasarkan sub-arahan 4 AA7/2014, dinyatakan sekiranya sesuatu keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan), proses rayuan hendaklah digunapakai.

[7] AA 7/2014 ini adalah selari dengan penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra (supra)* di mana Panel Rayuan menyatakan ;

“ Otoriti kes-kes di atas, secara konsisten telah memberi panduan bagi menentukan samada sesuatu kes itu boleh dibuat semakan atau rayuan. Prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam semua kes tersebut dapat kami rumuskan seperti berikut:

i. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan), proses rayuan hendaklah digunapakai.

ii. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.

iii. *Jika kes belum diputuskan, isu yang berbangkit adalah berkaitan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*

iv. *Sesuatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana di dalam perenggan (ii).*

v. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*

vi. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.”*

[8] Adakah kes ini sesuai untuk dibuat proses semakan atau tidak? Kami telah meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon bertarikh 20/6/2017 dan mendapati bahawa alasan Pemohon menfailkan permohonan semakan ini adalah kerana keputusan yang dibuat oleh Hakim Bicara yang menolak permohonan kebenaran pengkomitan adalah bercanggah sama sekali dengan peruntukan undang-undang yang termaktub seterusnya telah menyebabkan ketidakadilan kepada Pemohon (perenggan 27 Afidavit Pemohon).

[9] Walaubagaimanapun, Pemohon telah tidak menyatakan secara spesifik dan jelas di dalam permohonan dan afidavitnya peruntukan

undang-undang yang manakah yang dikatakan telah bercanggah dengan keputusan hakim bicara tersebut.

[10] Kami juga mendapati bahawa kes permohonan kebenaran komital yang di failkan oleh Pemohon telah didengar di hadapan Hakim Bicara dan segala isu yang dikemukakan oleh Pemohon telah diputuskan oleh Hakim Bicara. Pada hemat kami, kes tersebut adalah termasuk dalam kategori yang dinyatakan dalam sub-arahan 4 AA4/2017 dan juga kategori (i) yang disebut dalam penghakiman kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra (supra)*, di mana keputusan akhir sesuatu isu telah dibuat.

[11] Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami berpuashati bahawa proses semakan tidak sesuai dilaksanakan terhadap kes tersebut.

KEPUTUSAN

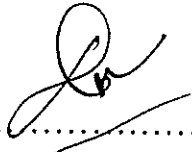
SETELAH Kami membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN:-

1. Permohonan semakan Pemohon ditolak.

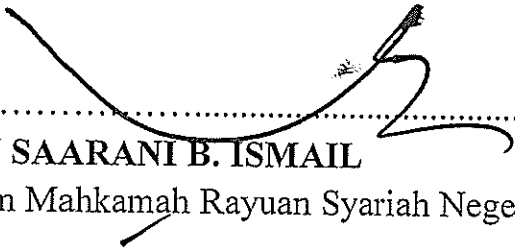
Di baca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **Y.A.A TAN SRI DATO' SETIA DR. IBRAHIM BIN LEMBUT**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **Y.A. DATUK AIDI B. MOKTAR.**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **Y.A TUAN SAARANI B. ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

